

개 선 요 구

1. 제 목 : 「전자서명법」 개정사항 내규 미반영
2. 소관부점 : 홍보실 등 6개 부점
3. 내 용 :

가. 업무개요

공사는 인터넷 채무조정 신청 등 신용회복지원 관련 각종 약관과 국유재산·인터넷 구매 관련 입찰참가자 준수규칙 등에서 전자서명 및 본인인증이 필요한 경우 「전자서명법」에 따른 인증서를 통해 업무를 처리하도록 정하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「전자서명법」은 전자문서의 안전성과 신뢰성을 확보하고 그 이용을 활성화하기 위해 공인인증기관, 공인인증서, 공인전자서명에 관한 기본적인 사항을 담아 1999. 2. 5.에 제정된 법률로서 약 20여년 동안 전자상거래 활성화 등에 많은 기여를 해 왔으나, 기존 공인인증 시스템의 한계¹⁾와 전자서명 관련 기술의 발전²⁾ 및 서비스 혁신에 따라 2020. 6. 9.에 법이 전부개정 되었다.

1) 인터넷에서 공인인증서를 사용하기 위해서는 ActiveX 프로그램을 필수적으로 설치해야 하는데, ActiveX로 위장한 해킹 프로그램 설치 사례가 지속적으로 발생함에 따라 각종 보안 프로그램 설치가 추가적으로 필요해졌으며, 윈도우(Windows)와 인터넷 익스플로러(Internet Explorer) 계열의 브라우저에서만 사용이 가능하여 범용성도 결여

2) 홍채·지문 인식 등 생체인증 또는 블록체인에 기반한 인증 기술 개발

이에 따라, 과학기술정보통신부장관이 지정하는 공인인증기관, 공인인증기관에서 발급하는 공인인증서 및 공인인증서에 기초한 ‘공인’ 전자서명 개념이 삭제(제2조)되었으며, 이후 전부개정된 「전자서명법 시행령」과 함께 2020. 12. 10. 시행되면서 기존 공인인증서의 우월한 법적 효력도 자연스럽게 폐지되었다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 중 「전자서명법」 전부개정 내용이 공사 내규에도 적절하게 반영되고 있는지 등 관련 내규 전반을 점검한 결과

「홈페이지 관리·운영세칙」 별지 제2호의3서식 ‘희망모아 이용약관’ 제3조의2에서는 현재는 사라진 개념인 공인인증기관과 관련한 기존 「전자서명법」 제4조를 그대로 인용하고 있고, ‘공인’ 인증서라는 용어도 여전히 사용하고 있었으며, 「유입자산매각업무규정」 ‘인터넷공매입찰참가자준수규칙’에서는 「전자서명법」 전부개정에 따라 기존 제20조의 내용이 제18조로 이동되었음에도 기존 조항을 그대로 인용하고 있는 등

「전자서명법」 및 같은 법 시행령이 전부개정되어 이미 시행되었음에도 [별표 7] “「전자서명법」 개정 사항이 미반영된 공사 내규 명세”와 같이 6개 소관부점의 10개 내규³⁾(29개 조항)에서 ‘공인’ 인증기관, ‘공인’ 인증서, ‘공인’ 전자서명과 같은 용어가 여전히 사용되고 있어 「전자서명법」 전부개정에 따른 후속대응이 미흡한 것으로 확인되었다.

3) 「내규 정비 관련 업무 협조 요청(2021. 2. 15., 법규실)」에 대하여 「전자서명법」 개정과 관련하여 정비가 필요하다고 회신한 이력이 있는 부점이거나 감사 실시기간 전 「전자서명법」 개정과 관련하여 문서 또는 이메일 등으로 법규실과 업무협의를 진행한 사실이 증명되는 부점의 소관내규는 부적정 건에서 제외함

따라서, 각종 내규 조항의 내용 중 ‘공인인증서’ 등 기존 「전자서명법」에 따른 내용을 전부개정된 「전자서명법」 및 같은 법 시행령의 내용에 맞게 정비하여 업무처리 과정에서 고객의 혼란을 방지하고 이용 편의성 향상을 도모⁴⁾할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 홍보실 등 6개 부점은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 조속한 시일 내에 내규를 정비하는 한편, 필요 시 업무처리 기준을 재수립하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

홍보실 등 6개 부점⁵⁾ 부점장은 전자서명 및 본인인증 관련내용이 포함된 소관 내규의 조항을 「전자서명법」 전부개정 내용에 맞게 개정하는 등 업무처리 기준을 정비하시기 바랍니다.(개선)

4) 정부는 정부24, 홈텍스 등 주요 공공 누리집에 민간 전자서명을 도입(2021. 1. 13.)하였으며, 2021년 말까지 공공누리집 55곳에서 민간 간편인증 서비스 이용이 가능하도록 확대하여 국민 편의 제고

5) 홍보실, 자금회계실, 가계지원총괄처, 기업투자금융처, 국유재산기획처, 조세채권관리처

[별표 7]

「전자서명법」 개정 사항이 미반영된 공사 내규 명세

소관부점	관련 내규	관련 서식·조항
------	-------	----------

“기재 생략”

소관부점	관련 내규	관련 서식·조항
------	-------	----------

“기재 생략”

소관부점	관련 내규	관련 서식·조항
------	-------	----------

“기재 생략”

소관부점	관련 내규	관련 서식·조항
------	-------	----------

“기재 생략”

소관부점	관련 내규	관련 서식·조항
------	-------	----------

“기재 생략”

소관부점	관련 내규	관련 서식·조항
------	-------	----------

“기재 생략”

소관부점	관련 내규	관련 서식·조항
------	-------	----------

“기재 생략”
